

Zawarta w dnia pomiędzy:

Imię i Nazwisko		Pesel Adres	
Adres		e-mail	
Pocztą i kod pocztowy		Nr. telefonu	

zwanym dalej **Zamawiającym** a,

RE-Energy System Sp.z o.o. z siedzibą w Lublinie ul.Kowalska 5/203; 20-115 Lublin wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie -Lublin Wschód z siedzibą w Świdniku, KRS:0001112127, NIP:9462741793, REGON: 52894999400000, reprezentowaną przez:

..... Telefon:.....

zwaną dalej **Wykonawcą**, o następującej treści:**§1 Przedmiot umowy**1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż, dostawa oraz montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy na którą składają się elementy:

Moduł fotowoltaiczny o mocy (Wp)		Gwarancja na moduł fotowoltaiczny	
Typ modułów fotowoltaicznych		Gwarancja liniowa na moc % / CZAS	
Ilość modułów fotowoltaicznych			
Inwerter		Gwarancja na inwerter	
Zabezpieczenia AC/DC			
Konstrukcja		Gwarancja na montaż	
Miejsce montażu			

Opcje dodatkowe:

2. Adres i termin montażu.

Adres Montażu		Moc przyłączeniowa	
Numer licznika		Numer PPE	

Termin przewidywanego rozpoczęcia prac montażowych nastąpi do 30 dni od dnia zaksięgowania zaliczki na poczet ceny na rachunku bankowym Wykonawcy.

§2 Wynagrodzenie

1. Z tytułu realizacji przez Wykonawcę Umowy, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej wysokości:(słownie zł/gr)

brutto, w tym podatek VAT ☐ 8% ☐ 23% właściwy na dzień zawarcia umowy.

2. Zamawiający korzysta z następującego sposobu finansowania:

☐ Przelew: Płatność dzielona: zł przelew, zł przelew☐ Kredyt☐ Kredyt z wkładem własnym: wkład własny: zł przelew, zł kredyt

3. W terminie 3 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy **Zamawiający wpłaci Wykonawcy zadek** w wysokości co najmniej 50% łącznego wynagrodzenia określonego zgodnie z treści §2 ust.1 powyżej tj. w wysokości złotych brutto na rachunek Wykonawcy:

mBank: 92 1140 2004 0000 3502 8495 4392

Po dokonaniu zapłaty Zamawiający otrzyma fakturę VAT zaliczkową od Wykonawcy. Wykonawca może wstrzymać się z realizacją Umowy, w tym w zakresie sprzedaży, dostawy oraz montażu instalacji fotowoltaicznej do momentu otrzymania ww. wpłaty.

4. Podstawą do wystawienia faktury VAT w wysokości łącznego wynagrodzenia określonego w §2 ust.2, pomniejszonego o kwotę wpłaconą w myśl ust.3 powyżej, z tytułu realizacji przez Wykonawcę Umowy, jest podpisanie protokołu odbioru końcowego. Strony ustalają termin płatności ww. kwoty na 3 dni od daty wystawienia faktury VAT.
5. Umowa finansowania zawarta pomiędzy Zamawiającym a instytucją finansową musi prowadzić do uzyskania przez Wykonawcę zapłaty zgodnie z ustępami powyżej, we wskazanych w tych postanowieniach terminach.
6. W przypadku nieuzyskania przez Zamawiającego finansowania zgodnie z ust.5 powyżej, Wykonawca może od niniejszej Umowy odstąpić bez wyznaczania Zamawiającemu dodatkowego terminu.

§3 Gwarancja i rękojmia

1. Stosownie do art. 558 Kodeksu Cywilnego, wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi (nie dotyczy Konsumenta). Klient jest nadto uprawniony do skorzystania z gwarancji Producenta zgodnie z Warunkami Gwarancji.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie urządzeń i instalacji wynikające z niewłaściwej eksploatacji, z braku stałej i prawidłowej konserwacji, napraw, ulepszeń bądź zmian dokonywanych przez inne niż określone w warunkach gwarancji osoby, fizycznego zużycia elementów lub uszkodzeń elementów powstałych w następstwie wyładowań atmosferycznych oraz przepięć w sieci energetycznej, innych przypadków określonych w kartach gwarancyjnych.
3. Konsument oraz Klient przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo zgłoszenia roszczeń z gwarancji przez cały okres gwarancji. Pozostali przedsiębiorcy składają reklamacje niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od momentu wystąpienia wady. Reklamacje wnoszone po tych terminach nie zostaną uwzględnione.

§4 Oświadczenia Klienta

1. Klient oświadcza, iż jest właścicielem nieruchomości wskazanej w § 1 lub ma tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele przewidziane niniejszą umową.
2. Klient oświadcza, że:

- ☐ Nieruchomość, o której mowa ust.1 powyżej, zalicza się do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym zgodnie z definicją zawartą w art.41 ust.12a Ustawy o podatku od towarów i usług, mikroinstalacja fotowoltaiczna będzie funkcjonalnie związana z nieruchomością, o której mowa w ust.1 oraz że powierzchnia użytkowa nieruchomości, o której mowa w ust.1 powyżej nie przekracza 300m².
- ☐ Kubatura nieruchomości, o której mowa w ust.1 powyżej nie przekracza 1000m³.
- ☐ Jest mu wiadomym, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za stan więźby dachowej i dachu oraz jej zdolności do wykonywania prac objętych przedmiotem umowy.
- ☐ Upoważnia Wykonawcę do reprezentowania go przed Zakładem Energetycznym do złożenia zgłoszenia przyłączenia instalacji do sieci energetycznej.
- ☐ Wyraża zgodę na przysyłanie faktur oraz ich korekt w formie elektronicznej na adres e-mail podany powyżej.
- ☐ Wyraża zgodę na realizację przez Sprzedawcę usługi objętej Umową przed terminem odstąpienia od Umowy. Jest świadomy, że po spełnieniu traci prawo do odstąpienia od Umowy.

3. Klient oświadcza, że:

- ☐ TAK ☐ NIE Jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego;
- ☐ TAK ☐ NIE Został poinformowany o prawie odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość/poza lokalem przedsiębiorstwa Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy oraz o procedurze reklamacyjnej.
- ☐ TAK ☐ NIE Zapoznał się z zasadami użytkowania instalacji fotowoltaicznej w Instrukcji Użytkowania i Eksploatacji.
- ☐ TAK ☐ NIE Zapoznał się i akceptuje Ogólne Warunki Sprzedaży, Warunki Gwarancji dla instalacji fotowoltaicznej.
- ☐ TAK ☐ NIE Wyraża zgodę na wykonanie przez Wykonawcę dokumentacji fotograficznej.
- ☐ TAK ☐ NIE Zapoznał się i akceptuje zasady korzystania ze wsparcia Wykonawcy w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW w ramach Programu Mój Prąd zamieszczone na stronie <https://mojprad.gov.pl>

- ☐ TAK ☐ NIE Niniejszym wnoszę o wykonanie Umowy wykonania instalacji PV przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od tej Umowy zawartej na odległość bądź po za lokalem Wykonawcy. Oświadczam, że zgodnie z art. 35 ustawy o prawach konsumenta, w przypadku odstąpienia od Umowy wykonania PV w terminie wspomnianym powyżej, pokryje koszty spełnionego przez Wykonawcę świadczenia do momentu złożenia przeze mnie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

- ☐ TAK ☐ NIE Posiada zasięg internetowy Wifi min. 60% lub kabel internetowy LAN w miejscu montażu instalacji fotowoltaicznej.
- ☐ TAK ☐ NIE Spotkanie odbyło się na wyraźne zaproszenie klienta z dnia

§5 Postanowienia końcowe

1. Warunki umowy w tym obowiązków i zobowiązań stron wynikają z OWS (Ogólne Warunki Sprzedaży),
 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek skutki nieprawidłowej eksploatacji, w szczególności skutki samodzielnych przeróbek niezgodzonych z Wykonawcą, ingerencji osób trzecich, naprawy instalacji stanowiącej przedmiot Umowy przez inny podmiot niż Wykonawca, który nie posiada odpowiednich kwalifikacji do tego. W wypadku takim Zamawiającemu nie przysługuje względem Wykonawcy jakiegokolwiek roszczenie, jak również Zamawiający traci udzielone przez Wykonawcę gwarancje na przedmiot umowy.
 4. Jeżeli jakiegokolwiek postanowienie niniejszej Umowy jest lub stanie się nieważne w całości lub części, nie uchybia to ważności pozostałych postanowień umownych. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne postanowienie ważnym postanowieniem, które będzie odpowiadało w jak najbliższym stopniu celowi nieważnego postanowienia.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla Zamawiającego.
- Załączniki: a) pełnomocnictwo do reprezentowania w procesie przyłączeniowym w Zakładzie Energetycznym. b) formularz odstąpienia od umowy. c) Oświadczenie Wykonawcy

Ogólne Warunki Sprzedaży

§1 Postanowienia ogólne

1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów dostawy, sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznej przez RE-Energy System Sp. z o.o. z Zamawiającymi. 2. Niniejsze OWS obowiązują dla wszystkich umów dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej zawartych z Zamawiającymi po dniu ustalenia niniejszych OWS, także wówczas, gdyby w poszczególnych przypadkach nie powołano się na OWS w sposób wyraźny. 3. Użyte w dalszej części OWS określenia oznaczają: a) Wykonawca – RE-Energy System Sp. z o.o. b) Zamawiający – podmiot będący drugą stroną umowy dostawy, sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznej - będący osobą fizyczną, zawierającą Umowę bez bezpośredniego związku z wykonywaną przez Zamawiającego działalnością gospodarczą lub zawodową; c) Strony – łącznie Wykonawca i Zamawiający; d) Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) – niniejsze „Ogólne warunki sprzedaży” e) Umowa – umowa dostawy, sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznej zawarta pomiędzy Stronami; f) Sprzedaż – usługa polegająca na dostawie, sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznej, zgodnie z Umową zawartą z Zamawiającym; g) Towar – instalacja fotowoltaiczna; 4. OWS stanowią integralną część umów dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej zawieranych między Wykonawcą i Zamawiającym. Zmiana lub wyłączenie poszczególnych postanowień OWS może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną lub wyrażoną w formie elektronicznej lub dokumentowej, zgodą Wykonawcy, pod rygorem nieważności postanowień zawartych w formularzu z negocjacji. 5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszych OWS, a treścią łączącej Strony Umowy, zastosowanie mają postanowienia Umowy. 6. Niniejsze OWS stanowią załącznik do Umowy. 7. Jeżeli Strony pozostają w stałych stosunkach handlowych, jednokrotne przyjęcie przez Zamawiającego OWS uznawane jest jako ich akceptacja przy wszystkich Umowach zawieranych pomiędzy Stronami, aż do czasu zmiany treści OWS lub odwołania ich stosowania.

§2 Prawo własności przemysłowej i prawo autorskie

1. Wykonawca zastrzega sobie prawo własności, prawa autorskie oraz prawa z patentu i wzoru użytkowego do rycin, rysunków, kalkulacji, obliczeń technicznych, opracowań o charakterze opiniodawczym oraz innych dokumentów dostarczonych lub udostępnionych Zamawiającemu przy zawieraniu Umowy. Przeznaczone są one jedynie do celów związanych z ofertą i nie mogą być, zarówno w całości jak i w części, powielane lub udostępniane osobom trzecim bez uprzedniej wyraźnej i pisemnej zgody Wykonawcy. 2. Wszelka dokumentacja techniczna oraz katalogi, prospekty, certyfikaty, wzory, broszury, cenniki itd. są własnością Wykonawcy, jako takie podlegają obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ich powielania, rozpowszechniania, naśladowania, kopiowania, zakazu nieuczciwej konkurencji itd.

§3 Warunki płatności

1. Zapłata za Sprzedaż powinna nastąpić bez potrąceń w terminie określonym w fakturze VAT, z zachowaniem uzgodnionych w Umowie warunków płatności. 2. Datą zapłaty przez Zamawiającego jest data wpływu należności na rachunek bankowy Wykonawcy. 3. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie ceny za Sprzedaż Wykonawca może żądać za czas opóźnienia odsetek ustawowych za opóźnienie. 4. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Zamawiającego do wstrzymania zapłaty za Sprzedaż, zgodnie z treścią Umowy oraz OWS. 5. Numer rachunku bankowego Wykonawcy każdorazowo wskazany w treści faktur VAT wystawianych Zamawiającemu jest indywidualnie przypisany do danego Zamawiającego. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury VAT niezależnie od tego, czy wskazany na fakturze numer rachunku bankowego widnieje na białej liście podatników VAT.

§4 Prawo własności towarów

1. Własność Towaru przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty wynagrodzenia. 2. Za datę Sprzedaży uznaje się dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót Zamawiającemu.

§5 Warunki dostaw

1. Informacje, cenniki oraz inne materiały reklamowe i handlowe skierowane przez Wykonawcę do nieoznaczonego odbiorcy nie stanowią oferty, lecz jedynie zaproszenie do negocjacji. 2. Dostawa towaru zakupionego przez Zamawiającego jest realizowana na podstawie jego zamówienia. Wykonawca wyda Zamawiającemu potwierdzenie zawarcia Umowy na podstawie zamówienia, przy czym Zamawiający wyraża zgodę na otrzymanie potwierdzenia w formie dokumentowej. 3. Wykonawca jest związany terminem dostawy, gdy został on potwierdzony w formie pisemnej lub dokumentowej. Zamawiający jest zobowiązany do odbioru towaru w ustalonym z Wykonawcą terminie. 4. Zamawiający jest zobowiązany odebrać przesyłkę zawierającą elementy Towaru, jeżeli zostanie ona dostarczona na 2 tygodnie przed datą montażu lub później, pod rygorem obowiązku zapłaty kwoty 500 zł brutto z tytułu transportu indywidualnego przeprowadzonego w dniu montażu.

§6 Warunki Sprzedaży

1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: A) wykonania audytu przed montażowego celem określenia optymalnego rozwiązania technicznego i z finansowego dla Zamawiającego; B) uzgodnienia terminu instalacji Zamawiającym, C) dobrania, zakupu i dostarczenia podzespołów; D) wykonania montażu Instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami producenta modułów fotowoltaicznych, E) dokonania zgłoszenia Instalacji do Operatora Sieci Dystrybucji (OSD) na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego, F) ochrony danych Zamawiającego i jego partnerów, a także dokumentów technicznych, procesów technologicznych i pozostałych informacji uzyskanych w trakcie realizacji Umowy. 2. Zamawiający zobowiązuje się do: A) ścisłego współdziałania z Wykonawcą przy realizacji przez niego przedmiotu niniejszej Umowy, w szczególności udzielania potrzebnych informacji, B) udostępnienia Wykonawcy nieruchomości wraz miejscem umożliwiającym dostęp do niego, w którym będzie realizowana budowa instalacji fotowoltaicznej jako przedmiot Umowy w czasie i w terminie ustalonym pomiędzy Stronami umożliwiającym terminową realizację robót.

C) Zamawiający oświadcza, że stan pokrycia dachowego zlokalizowanego w miejscu montażu umożliwia realizację inwestycji objętej Umową, D) Zamawiający zobowiązuje się do przeprowadzenia wymaganych prac dodatkowych w miejscu montażu, we własnym zakresie i na własny koszt, niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy (np. wymiana pokrycia dachowego, dostosowanie mocy przyłączeniowej nieruchomości), E) dokonania odbioru końcowego w dniu zgłoszenia zakończenia robót pod rygorem jednostronnego podpisania przez Wykonawcę protokołu odbioru końcowego, F) udostępnienia informacji na temat: mocy przyłączeniowej, mocy umownej, nr. PPE, zabezpieczenia przed licznikowego, nr licznika; danych z FV za energię, do której będzie wpięta instalacja fotowoltaiczna, G) w przypadku konieczności uzyskania pozwoleń, decyzji administracyjnych, uzgodnień i innych, celem wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający zobowiązany jest do współdziałania ze Wykonawcą celem uzyskania ww. dokumentów poprzez złożenie odpowiednich wniosków, w szczególności do organów państwowych, samorządowych, zakładów energetycznych oraz przedsiębiorstw dystrybucyjnych lub przesyłowych. W przypadku braku współdziałania Zamawiającego z Wykonawcą w powyższym zakresie, Wykonawca po wcześniejszym wezwaniu do współdziałania Zamawiającego z wyznaczeniem mu dodatkowych 14 dni na podjęcie stosownych działań, może od umowy odstąpić i zatrzymać otrzymany w ramach realizacji kontraktu zadatek, H) po uruchomieniu instalacji i jej przyłączeniu do sieci – Zamawiający zobowiązuje się do przeprowadzenia kontroli działania instalacji fotowoltaicznej w zakresie przesyłania przez instalację energii do sieci energetycznej (pozycja 8.0 na liczniku energii), w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru robót. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieprawidłowości w tym zakresie, Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o stwierdzonych uchybieniach, zgodnie z obowiązującą procedurą reklamacyjną. 2. Strony zobowiązują się do niepodejmowania żadnych działań utrudniających lub uniemożliwiających wykonanie zobowiązań umownych przez drugą Stronę. W przypadku utrudniania lub uniemożliwiania wykonania umowy przez którąkolwiek ze stron, druga strona może od umowy odstąpić po wezwaniu kontrahenta do działania oraz wyznaczenia mu dalszego 5-dniowego terminu, oraz żądać od kontrahenta naprawienia szkody wynikłej z jej działania lub zaniechania powodującego niewykonanie przedmiotu umowy. 3. Wykonawca zastrzega, iż prezentowana wizualizacja rozmieszczenia modułów na dachu jest wykonywana w oparciu o najlepszą wiedzę Wykonawcy. Podczas montażu instalacji fotowoltaicznej, mogą zaistnieć okoliczności, które spowodują konieczność dostosowania ilości lub rozmieszczenia modułów do rzeczywistości występujących warunków technicznych na nieruchomości. 4. W przypadku potrzeby zwiększenia lub zmniejszenia mocy instalacji fotowoltaicznej po zawarciu Umowy, strony będą mogły dokonać modyfikacji tej mocy oraz wynagrodzenia poprzez podpisanie protokołu odbioru. Zmiana Umowy w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia mocy instalacji fotowoltaicznej oraz wynagrodzenia nie wymaga zmiany Umowy w formie aneksu.

5. Odpłatne wezwanie serwisu: - w przypadku w których Zamawiający dokona zmiany dostawcy Internetu, zmiany lub ponownej konfiguracji posiadanej sieci internetowej konieczne będzie ponowna konfiguracja falownika z siecią, która wykonana będzie odpłatnie - 750 zł brutto. - w przypadku niepoinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy o braku zasięgu internetowego bądź kabla internetowego w miejscu montowanej instalacji fotowoltaicznej, aplikacja nie zostanie zainstalowana, co wiąże się z brakiem podglądu produkcji energii. W razie chęci zainstalowania aplikacji po planowanym terminie montażu konfiguracja będzie odpłatna – 750 zł brutto. Niepodłączenie aplikacji w dniu terminu montażu z winy Zamawiającego nie może być uważane jako niedotrzymanie warunków umowy przez Wykonawcę. - wezwanie serwisu na przegląd instalacji fotowoltaicznej będzie odpłatnie także w przypadku, gdy prawidłowo zainstalowana instalacja nie produkuje energii ze względu na brak odpowiednich warunków oświetleniowych a także gdy na falowniku będzie się świeciła dioda sygnalizująca poprawną pracę instalacji fotowoltaicznej - opłata 1000 zł netto.

Przed wezwaniem serwisu należy przeprowadzić czynności eksploatacyjne zawarte w instrukcji użytkownicy i eksploatacji instalacji fotowoltaicznej.



RE-ENERGY SYSTEM
ENERGIA ZE SŁOŃCA

§7 Odbiór towaru i jego właściwości

1. Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego kosztami transportu, jeśli w zamówieniu lub Umowie podany zostanie błędny adres dostawy Zamawiającego, co spowoduje konieczność przetransportowania towaru w inne miejsce. 2. Jeżeli niemożność Sprzedaży przez Wykonawcę nastąpiła wskutek siły wyższej, Zamawiającemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Wykonawca ma w takiej sytuacji obowiązek niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zdarzeniach, które spowodowały niemożność realizacji dostawy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. ograniczenia spowodowane klęską żywiołową (powódź, pożar, trzęsienie ziemi itp.), wystąpieniem wojny, zamieszek, strajku, eksplozji, wymogów obrony narodowej, nadzwyczajną awarią, niemożnością uzyskania dostaw energii, surowców, siły roboczej, sprzętu, środków transportu lub innych nieprzewidzianych zdarzeń, którym Wykonawca nie mógł zapobiec, pomimo zachowania należytej staranności. 3. W przypadku niedotrzymania terminów płatności, nieuregulowania odsetek za opóźnione płatności lub przekroczenia ram kredytowych przez Zamawiającego realizacja kolejnych zamówień zostaje wstrzymana do czasu dokonania zapłaty zaległości. 4. Wykonawca oświadcza, że wszystkie elementy Towaru są produkowane zgodnie z zachowaniem norm, posiadają niezbędne dokumenty dopuszczające i certyfikaty. 5. Wszelkie przekazywane przez Wykonawcę wraz z Towarem atesty, aprobaty, świadectwa zgodności lub inne dokumenty wskazujące na jakość Towaru, jego parametry i właściwości techniczne stanowią informację, że towar zgodnie z oświadczeniem producenta został wykonany zgodnie ze wskazanymi w dokumentach kryteriami. 6. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego, jeżeli w chwili wydania Towaru nie spełniał on norm, o których mowa powyżej.

§8 Odbiór przedmiotu Umowy

1. Bezpośrednio po zakończeniu przez Wykonawcę wszystkich prac montażowych wynikających z zawartej umowy, Strony przystępują do komisijnego odbioru prac, który zostanie potwierdzony protokołem odbioru końcowego, podpisanym przez Strony. 2. Przy dokonywaniu odbioru końcowego Zamawiający zobowiązany jest zgłosić i opisać w protokole odbioru końcowego wszelkie uwagi dotyczące wad i usterek instalacji fotowoltaicznej, jak również uszkodzeń na nieruchomości powstałych w trakcie realizacji prac montażowych instalacji. W przypadku braku zgłoszenia wad lub usterek w protokole odbioru, Strony zgodnie uznają, że instalacja fotowoltaiczna jest wolna od wad i usterek oraz nieruchomości pozostaje w stanie nienaruszonym. Po tym czasie nie będą uwzględniane przez Wykonawcę zgłoszenia wad i usterek, które mogły powstać w trakcie montażu instalacji fotowoltaicznej a Zamawiający nie ma praw z tego tytułu do żadnych roszczeń, w tym roszczenia odszkodowawczego, oprócz sytuacji, gdzie Zamawiający nie mógł wykryć wady ukrytej podczas odbioru robót. 3. Bezpośrednio po dokonaniu odbioru końcowego robót, w przypadku stwierdzenia konieczności wykonania prac dodatkowych, strony ustalą warunki dalszej współpracy sporządzając dodatkowe zlecenie wykonania prac, w którego treści zostanie ustalony zakres, koszt i termin wykonania prac. W przypadku zlecenia prac dodatkowych związanych z wymianą inwertera, instalacja nie może być eksploatowana w okresie realizacji prac, aż do momentu ich zakończenia, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego, podpisanym przez strony.

§9 Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny, oraz osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. (dalej „Klient przedsiębiorca na prawach konsumenta”), przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub poza siedzibą przedsiębiorstwa, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w terminie do 14 dni, przy czym bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, gdy przedmiotem umowy są Produkty nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta/Klienta przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub służące zaspokojeniu jego indywidualizowanych potrzeb (tj. przedmioty niepowtarzalne i produkowane według indywidualnych życzeń i wytycznych Konsumenta). Ponadto, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni

usługę objętą umową za wyraźną zgodą Konsumenta/Klienta przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy. Klient, który wyraził zgodę na rozpoczęcie wykonywania umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy może od niej odstąpić, ale ma obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia, proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia uwzględniając przy tym cenę lub wynagrodzenie uzgodnione w umowie. Konsument oraz klient przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy jednostronne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie należy dostarczyć na adres Sprzedawcy: RE-Energy System Sp. z o.o., 20-115 Lublin, ul. Kowalska 5/203. Powyższe oświadczenie Konsument może złożyć na wzorze formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik do umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na podany powyżej adres. Klient korzystający z prawa odstąpienia ma obowiązek zwrotu przedmiotu umowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie przedmiotu umowy przed jego terminem. Zwrot przedmiotu umowy przez Klienta, powinien nastąpić na podany wyżej adres Sprzedawcy. Niezależnie od formy płatności, z której skorzystał uprzednio Klient przy dokonywaniu zapłaty za przedmiot umowy, zwrot jego świadczenia (w tym zwrot kosztów dostawy poniesionych przez Klienta) zostanie dokonany przez Sprzedawcę niezwłocznie, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

§10 Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem podanych przez Zamawiającego danych osobowych oraz danych osób kontaktowych jest RE-Energy System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, 20-115 Lublin ul. Kowalska 5/203, wpisana do Rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Lublinie - Lublin Wschód z siedzibą w Świdniku, KRS:0001112127, NIP:9462741793, REGON: 52894999400000. 2. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania Umowy. 3. Kategorie przetwarzanych danych osobowych to imię i nazwisko osoby, której dane są przetwarzane oraz PESEL, adres, numer telefonu i adres e-mail. 4. Podstawą przetwarzania podanych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO, prawnie uzasadniony interes administratora polegający na umożliwieniu wykonania Umowy. 5. Podane dane będą przetwarzane przez cały okres realizacji Umowy. 6. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do podanych danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia (gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy), natomiast gdy podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes administratora prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§11 Postanowienia Końcowe

1. Niniejsze OWS oraz wszystkie umowy zawarte na ich podstawie podlegają prawu polskiemu. 2. Tytuły poszczególnych postanowień niniejszych OWS wprowadzone zostały jedynie dla ułatwienia posługiwania się tekstem i nie mają znaczenia prawnego, a co za tym idzie tekst Ogólnych Warunków Sprzedaży nie może być interpretowany na ich podstawie. 3. W sprawach dotyczących odpowiedzialności Wykonawcy, za wady Towaru, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady fizyczne i prawne, z uwzględnieniem postanowień niniejszych OWS. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 5. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności. 6. W czasie trwania stosunku umownego Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie informować Wykonawcę o każdej zmianie dotyczącej adresu lub siedziby Zamawiającego oraz o każdym przypadku wpłynięcia wniosku o ogłoszenie upadłości Zamawiającego. 7. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem Umowy. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, wyłącznie właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Wykonawcy.



RE-ENERGY SYSTEM
ENERGIA ZE SŁOŃCA

Zamawiający

PEŁNOMOCNICTWO

Ja niżej podpisany..... (Kupujący)

legitymujący się numerem PESEL/NIP..... - zwany dalej odbiorcą, niniejszym udzielam pełnomocnictwa:

Re Energy System Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie ul. Kowalska 5/203, 20 – 115 Lublin, NIP 9462741793, REGON 52894999400000, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod nr KRS 0001112127 - reprezentowanej przezzwanej dalej Sprzedawcą do:

1. Zgłoszenia do realizacji właściwemu OSD Umowy zawartej ze Sprzedawcą oraz reprezentowania Odbiorcy OSD w związku z przyłączeniem instalacji fotowoltaicznej.
 2. Dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do aktualizacji danych Odbiorcy u OSD. oraz upoważniam Sprzedawcę do: . pobierania od OSD danych pomiarowych z PPE objętych umową.
- Niniejsze pełnomocnictwo zostaje udzielone na czas trwania Umowy.

(data i czytelny podpis Kupującego)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Re Energy System Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie ul. Kowalska 5/203, 20 – 115 Lublin, NIP 9462741793, REGON 52894999400000, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod nr KRS 0001112127 - reprezentowanej przez zobowiązuje się zgłosić produkty z niniejszej umowy do aktualnych programów dofinansowań oferowanych przez Ministerstwo Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Proces zgłoszenia obejmuje przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku, w tym dokumentacji technicznej, oświadczeń oraz innych niezbędnych załączników. Zgodnie z obowiązującymi, na dzień podpisania niniejszego załącznika, zasadami programu.

(data i czytelny podpis Wykonawcy)